

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3731/2535

นาย วิเชียร ชุม กลาง  
บริษัท เวลดีอีเลคตริก ประเทศไทย  
จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการ  
สหภาพแรงงาน และนายจ้างได้ทราบผลการประชุมของคณะกรรมการ  
สหภาพแรงงานแล้วว่าผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน ถือ  
ได้ว่าคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวเป็นคณะกรรมการสหภาพแรงงานตามพ  
ระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 แล้ว แม้จะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนรับรอง  
การเป็นกรรมการก็ตาม จึงมีอำนาจตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการลูกจ้างในระหว่างที่โจทก์  
เป็นกรรมการลูกจ้าง จำเลยมีคำสั่งลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2535 ลงโทษโจทก์ด้วย  
การว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือโดยมิได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานอันเป็นการฝ่าฝืน  
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 ขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ  
ด้วยการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือของจำเลยฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2535

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่เป็นกรรมการลูกจ้าง จำเลยไม่ต้องร้องขอต่อศาลแรงงานเพื่อขอลงโทษโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยเข้าทำงานเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2533 ลูกจ้างของจำเลยมีสหภาพแรงงานโอเรียนประเทศไทย เดือนกันยายน 2534 มีการประชุมสามัญประจำปีของสหภาพแห่งนี้เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหาร และทางสหภาพแรงงานดังกล่าวได้ยื่นขอจดทะเบียนผู้เป็นกรรมการของสหภาพแรงงาน แต่นายทะเบียนประจำจังหวัดชลบุรียังไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนให้ได้เนื่องจากสหภาพแรงงานดังกล่าวขาดส่งเอกสารบางอย่าง โจทก์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการลูกจ้างเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2534 และวันที่ 7, 9 และ 12 พฤษภาคม 2535 ระหว่างเวลาทำงานโจทก์เดินไปแผนกคิ่วชีในโรงงานที่สองที่สามหลายครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เป็นการทำผิดระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลย ข้อ 9 จำเลยจึงลงโทษโจทก์โดยการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2535 จำเลยทราบผลการประชุมของสหภาพแรงงานดังกล่าวแล้วว่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารบ้าง เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานเลือกผู้ใดเป็นกรรมการสหภาพแรงงานแล้ว ผู้นั้นย่อมเป็นกรรมการสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 คณะกรรมการสหภาพแรงงานโอเรียนประเทศไทยจึงสามารถตั้งคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งรวมทั้งโจทก์ได้ โจทก์จึงได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 จำเลยจะลงโทษโจทก์ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อน จึงมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของจำเลยฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2535 ที่ลงโทษโจทก์โดยการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่า คณะกรรมการสหภาพแรงงานโอเรียนประเทศไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้มีการประชุมใหญ่เลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานโดยยังมิได้มีการจดทะเบียนรับรองการเป็น  
กรรมการ คณะกรรมการบริหารสหภาพดังกล่าวจึงไม่มีอำนาจกระทำการแทน  
สหภาพ และไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งมีโจทก์ร่วมอยู่ด้วย จำเลยจึง  
ลงโทษโจทก์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาลแรงงานกลางก่อนนั้น เห็นว่า การจด  
ทะเบียนคณะกรรมการของสหภาพแรงงานเป็นเพียงวิธีการทางกฎหมาย เพื่อให้  
ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนเท่านั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ประชุมใหญ่ของ  
สหภาพแรงงานโอเรียนประเทศไทยได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงาน  
และจำเลยได้ทราบผลการประชุมของคณะกรรมการสหภาพแรงงานโอเรียน  
ประเทศไทยดังกล่าวแล้วว่าผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร  
สหภาพแรงงานนี้จึงถือได้ว่าคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวเป็นคณะกรรมการ  
สหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 แล้วจึงมีอำนาจตั้ง  
คณะกรรมการลูกจ้างรวมทั้งโจทก์ได้ และตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.  
2518 มาตรา 52 ได้บัญญัติไว้ว่า "ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัด  
ขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลูกจ้าง...เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล  
แรงงาน" ดังนั้น จำเลยจึงไม่อาจลงโทษโจทก์ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง ด้วยการว่า  
กล่าวตักเตือนเป็นหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานกลางก่อน ที่ศาล  
แรงงานกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของจำเลยฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2535 นั้น  
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ